

0090576-30.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5785/2016 - 1º

Distrito Policial - Sé, 1788/2016 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN RODRIGUES DE BARROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0090576-30.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0090576-30.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5785/2016 - 1º

Distrito Policial - Sé, 1788/2016 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN RODRIGUES DE BARROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos, etc.

RENAN RODRIGUES DE BARROS, já qualificado nos autos (fls. 6), foi denunciado e está sendo processado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois no dia 26 de outubro de 2016, por volta das 13:10, na altura do nº 300 da rua Conselheiro Nébias, Campos Elíseos, nesta cidade, trouxe consigo 3,4 g de cocaína, (cf. auto de fls. 11/12 e laudo de fls. 14/15), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, o réu portava 18 porções individuais de cocaína em pó no bolso da bermuda, sem licença prévia da autoridade competente (art. 31 da Lei nº 11.343/06), para fornecimento a consumo, na via pública, quando foi abordado por uma equipe da polícia civil que realizava operação no local, conhecido como ponto de tráfico de drogas. Em revista pessoal, os policiais encontraram o entorpecente. Diante disso, ele foi preso em flagrante.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar, sendo recebida a denúncia (fls. 94/96) e efetivada sua citação, designou-se audiência de instrução na qual foram ouvidos os policiais e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução o Ministério Público postulou a absolvição por falta de provas, no que foi seguido pela Defensoria Pública.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é improcedente.

A materialidade do tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo Laudo de constatação de fls. 14 e químico-toxicológico de fls. 145.

Na fase policial (fls. 06), o réu disse que deseja permanecer em silêncio e de se manifestar apenas em juízo. Judicialmente, voltou a ficar em silêncio.

O Policial civil Marcelo Romano não se lembrou do réu em audiência, mas, recorda-se do local, é uma mini cracolândia lá tem muitos usuários e alguns traficantes. Os usuários são recrutados para vender drogas. Não se lembra da fisionomia dele e nem de detalhes específicos do caso, lembra-se do local, pelo que sabe, uma operação da distrital. Fizeram cerca de 20 operações ali. O réu tinha uma pequena quantidade, de 10 a 20 invólucros de cocaína, pelo que se recorda.

O Policial civil Eliedes Lombardi não se recordou do acusado em audiência. Disse que no local ficavam muitos usuários. Como os fatos são de 2016, e fazia de 2 a 3 tráficos por semana, não se lembra muito bem do caso. Confirma a assinatura que fez na ocasião. Não se lembra de detalhes.

Desta forma, a prova é frágil para embasar uma condenação. Os policiais pouco se recordavam do caso, já que os fatos ocorreram cerca de seis anos atrás, em local onde eram feitos pelos policiais civis ouvidos muitos outros flagrantes. Também acrescentaram que ali ficam muito usuários. Os dois policiais não se recordaram das feições do réu ao vê-lo em audiência. A prova produzida na fase de inquérito não foi confirmada judicialmente, em virtude do tempo decorrido desde os fatos. Dessa forma, a melhor solução é a absolvição por falta de provas.

3- Em face ao exposto, julgo improcedente a ação penal para absolver RENAN RODRIGUES DE BARROS, já qualificado nos autos, da imputação pelo artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, com base no art. 386, VII, do CPP.

P.R.I.C.

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA